



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 456/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעת: נציגות הבית המשותף מרחוב דוד המלך 51 תל אביב
ע"י ב"כ עוה"ד גלעד ישעיהו
מרחוב ויצמן 26 חולון

נ ג ד

הנתבעים: 1. אנה רגינה קיקיון ת.ז. 011205747
2. שמעון קיקיון ת.ז. 052186046
שניהם מרחוב דוד המלך 51 תל אביב

פסק דין

מבוא

הסכסוך דנן עניינו בבית המשותף אשר ברחוב דוד המלך 51 תל אביב הבנוי על חלקה הידועה כחלקה 664 בגוש 6111 (להלן: "הבית").

הבית נרשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים ועל ניהולו חל תקנון מוסכם.

התובעת הינה נציגות הבית.

הנתבעים הינם הבעלים של דירה בבית בשטח של 102 מ"ר הידועה כתת חלקה 96.

לטענת התובעת האסיפה הכללית של בעלי הדירות החליטה על שיפוץ הרכוש המשותף בבית בשל מצבו הירוד. לאחר קבלת הצעות מחיר ממספר קבלנים החליטו בעלי הדירות על התקשרות עם קבלן לביצוע העבודות בעלות של 897,423 ₪. מרבית בעלי הדירות שילמו את חלקם בהוצאה אולם הנתבעים מסרבים לשלם את חלקם. במהלך ההליכים התרתי לתובעת לתקן את כתב התביעה ובכתב התביעה המתוקן נטען כי חלקם של הנתבעים בעלות העבודות הינו 27,272 ₪ אולם הנ"ל שילמו סך של 20,982 ₪ בלבד ונותרו חייבים סך של 6,290 ₪.

טענות הנתבעים בתמצית הן כי התשלום שביצעו בסך של 20,932 ₪ מהווה את תשלום מלוא חלקם עבור עבודות השיפוץ. לטענת הנתבעים חלוקת ההוצאות בין בעלי הדירות בבית בוצעה שלא בהתאם להוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין. הנתבעים פנו עם תחשיב מדויק אולם הנציגות התעלמה מפניותיהם. לטענת הנתבעים שולם על ידם סך נוסף של 2,000 ₪ על חשבון השיפוץ ויש לקזזו מסכום התביעה. כמו כן, בין העבודות נכלל גם רכיב של צבע פוליאוריטני בסך של 98,233 ₪ מהווה שיפור. הליך השיפוץ בוצע בחוסר שקיפות ובאי ניקיון כפיים וכל מטרת התביעה לבוא חשבון אישי עם הנתבעים. התובעת לא הוכיחה את עלות השיפוץ בפועל ולא הוגש דוח ביצוע. לטענת הנתבעים עבודות בעלות של כ- 90,000 ₪ לא בוצעו בפועל.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 456/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

בדיון מיום 09.01.11 הבהירו הצדדים כי: "לגבי סוגיית של שיפור שיפוץ המחלוקת היחידה היא רכיב הצבע הפוליאורנטי בסעיף 60.62.02.011 לדוח החוזה" (עמוד 2 שורות 8-9).

ביום 28.03.11 נערכה ישיבת הוכחות במסגרתה העידה הגב' שפירא מטעם התובעת ונחקרה נגדית על תצהירה. הנתבעים הסתפקו בחקירתה הנגדית של העדה ולא העידו כל עד מטעמם.

הצדדים סיכמו את טענותיהם בכתב.

דיון

למעשה, אין מחלוקת בין הצדדים כי עבודות השיפוץ בבית היו נדרשות. הנתבעים גם שילמו את החלק שהם סבורים היו כי הוא חלקם בעלות עבודות השיפוצים.

לכתב ההגנה צורף נספח ח' שהינו תחשיב המפרט כיצד הגיעו לנתבעים לסכום אותו שילמו כחלק שאינו שנוי במחלוקת בעלות עבודות השיפוץ.

מסמך זה מגבש, למעשה, את המחלוקות המרכזיות שבין הצדדים בתיק זה כלהלן - הנציגות טוענת כי את חלקם של הנתבעים בעלות העבודות יש לחשב מתוך סך עלות עבודות השיפוצים כמפורט בכתב הכמויות בסך של 897,423 ₪ (או על פי הביצוע בפועל 896,829 ₪). הנתבעים לעומת זאת טוענים כי עלות השיפוץ הכוללת הינה בסך של 810,000 ₪. הנציגות טוענת כי כלל העבודות במפרט העבודות הינן בגדר עבודות להחזקה תקינה של הרכוש המשותף אולם הנתבעים טוענים כי עלות בסך של 98,233 ₪ בגין רכיב צבע פוליאוריטני הינה בגדר "שיפור". הנתבעים טוענים עוד כי שולם על ידם סך נוסף של 2,000 ₪ על חשבון השיפוץ שגם אותו יש להפחית מחלקם בעלות השיפוץ.

אין גם מחלוקת כי הנתבעים שילמו על חשבון עבודות השיפוץ סך של 20,982 ₪ (סעיף 7 לכתב התביעה המתוקן).

נבחן עתה את נקודות המחלוקת שבין הצדדים.

מרכיב הצבע הפוליאוריטני

סעיף 58 לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן: "חוק המקרקעין") הקובע כי "בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנהג".

ובהמשך קובע הסעיף - "לענין זה 'החזקה תקינה' - שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות".



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 456/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

לפיכך, ככל שהמדובר ב"החזקה תקינה", הרי שניתן לחייב גם בעל דירה שלא הסכים לביצוע העבודות לשאת בחלקו היחסי בגין עבודות אלו. ככל שאין המדובר ב"החזקה תקינה", הרי, שלא הסכמת אותו בעל דירה, לא ניתן לחייבו בעלות אותן עבודות (לאור הוראות סעיף 12 לתקנון המצוי).

מהראיות שבפני עולה כי לא רק שמרכיב הצבע הפוליאוריטני הינו בגדר "החזקה תקינה" אלא שהנתבעים גם הסכימו לעבודה האמורה.

ההלכה בנוגע למשמעות "החזקה תקינה" בוחנת מונח זה בתנאי המקום והזמן.

ברע"א 7112/93 צודלר בתיה ואח' נ' יוסף שרה ואח' פ"ד מח (5) 550, מוסבר עקרון זה היטב מפי כבוד השופט חשין בקובעו:

"בתים שבונים בימינו אינם כבתים שבנו בעבר, והרי החיים אינם עומדים על עומדם אלא מתגלגלים הם וזורמים כל העת... הביטוי "להקים את הבית מחדש" אינו כובל אותנו בשלשלאות אל מסגרתו המדויקת של הבית המקורי- אבן תחת אבן, חלון תחת חלון, דלת תחת דלת... השאלה איננה אלא שאלה של מידה, על פי רוחו של ההסדר. ניתן ללמוד לענייננו היקש מדרכי פירוש של חוק: ומה חוק (בוודאי כך ביטוי מסגרת) תחומיו יימלאו תוכן ברוח שינויי הזמן והמקום- קליפתו תישאר כשהייתה ותוכו יכול שישתנה מעת לעת...".

לפיכך, אין הכוונה בהגדרת "החזקה תקינה" לקבע את "מסגרתו המקורית של הבית" (ר' גם ע"א (ת"א) 2329/03 פלקון נ' נציגות הבית המשותף (פורסם בנבו)).

כך גם בע"א (ירושלים) 4329/03 עדנה וינברגר ואח' נ' נציגות הבית המשותף ברח' אוסישקין 21 ירושלים תק-מח 2004 (1) 7499 פוסק כבוד השופט דרורי כי:

"חלק מן העבודות נועדו לשמירת המצב הקיים, חד משמע, כגון: סיוד, תיקון גדר, תיקון גג, וכדומה. לטעמי, גם החלפת גדרות כניסה לגינה, התקנת ארון לשעוני המים והתקנת תיבות דואר חדשות, הם חלק מהתחזוקה השוטפת של הבניין, אשר נועדה לשמור על הרכוש המשותף במצב טוב, תקין ומכובד. הצדדים הכבירו מילים על הגינה. אכן, בעבר הגינה כללה רק עצים ישינים, ובאסיפה הכללית בשנת 1999 הוחלט על התקנת גינה משוכללת יותר, כולל: טפטפות וצמחים. אינני רואה בכך שיפור יוצא דופן, המאפשר לכל דייר להטיל וטו, אלא הדבר בגדר החזקה שוטפת וביצוע השירותים המקובלים על פי הנוהג ... סבור אני, כי אכן רק מקרה קיצוני של הוצאה גבוהה, כמו התקנת מעלית, נמנה על הקטגוריה המחייבת הסכמה פה אחד. כל הוצאה אחרת במהלך ניהול בניין, הקיים עשרות שנים, נמצאת בד' אמותיה של הוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין הנ"ל, ובמקרה זה די בהחלטת רוב, כאמור בסעיף 12(א) לתקנון המצוי. גם הוספת דלת בגג הבניין, אפילו שלא הייתה כזו במשך שנים, נכללת אף היא במסגרת ההחזקה התקינה. מעבר לצורך אוסיף, כי בימינו, אם תחליט אסיפה כללית, ברוב דעות בלבד, להתקין דלת חיצונית עם אינטרקום, מטעמי



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 456/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

ביטחון, אף שדבר זה לא היה בעבר, יחייב הדבר גם את בעלי דירות המיעוט. אין לאפשר לבעלי דירות אלה הטלת וטו על הוצאה מסוג זה או העמסת ההוצאה רק על מי שהצביע בחיוב באותה אסיפה כללית" (ההדגשות שלי, א.ס.).

הגב' שפירא מעידה בעניין זה "השיפוץ בעזרת החומר של גזורה גלס שזה חומר מיוחד ובאסיפת הדיירים אמרו 2 דיירים שהם לא מוכנים לקבל שיפוץ בחומר אחר משום שהחומר הזה הוא גמיש הוא מתכווץ ומתרחב בחום וקור וזה יחזיק יותר זמן והוא רחיק" (עמוד 6 שורות 1-3). אומנם, הגב' שפירא איננה מומחית לדבר. אולם, מעדותה עולה כי השימוש בחומר הצבע מגלם בחובו יתרונות משמעותיים לשיפוץ הבית. ויוער, הנתבעים בחרו שלא להעיד כל עד מטעמם כך שעדותה זו של הגב' שפירא נותרה כעדות יחידה בפני שלא נסתרה בחקירתה הנגדית.

זאת ועוד. אין מחלוקת, למעשה, כי נדרשה עבודת שיפוץ של הצבע החיצוני בבית. הנתבעים אינם מתכחשים לצורך בביצוע העבודות אלא אך לרכיב התוספת בגין סוג הצבע שנבחר. בהתאם להלכות שאוזכרו לעיל הרי שבמבחן תנאי המקום והזמן לא ניתן לומר כי בחירה בסוג צבע שלו יתרונות פיזיים על פני צבע אחר (כפי שבוצע בבית לפני עשרות שנים) הינו בגדר שיפור.

אם בגדר המונח "החזקה תקינה" יכולה להיכלל הוספה של מתקנים שלא היו קיימים קודם לכן, ברור שנכללת במסגרת החזקה תקינה גם החלפה של פריטים שהיו קיימים, לרבות החלפה של החומרים מהם עשויים אותם פריטים.

למה הדבר דומה? טול דוגמא כי אין מחלוקת בין בעלי דירות כי נדרשת החלפתה של דלת הכניסה לבית, אשר הותקנה לפני שנים. הדלת הקיימת עשויה עץ וכיום מבקשים בעלי הדירות להתקין דלת כניסה עשויה אלומיניום אשר, על אף שהינה יקרה יותר, היא עמידה לאורך שנים ואיננה דורשת תחזוקה שוטפת. האם יעלה על הדעת כי בגדר "החזקה תקינה" של הרכוש המשותף לא תיכלל גם החלפת החומר ממנו עשויה הדלת? ויודגש, בעלי הדירות מסכימים כי העבודה, כשלעצמה, נדרשת.

דעתי היא כי כשם שבמקרה הדלת, החומר ממנו היא עשויה הינו נלווה בלבד לצורך בהחלפתה, כך גם במקרה דנן, חומר הצבע שנבחר הינו נלווה בלבד לצורך בביצוע העבודה ונכלל בגדר "החזקה תקינה".

מובן כי גם החלטה של בעלי הדירות בנוגע לטיב החומר כפופה למבחן הסבירות ולעקרון תום הלב. לא ניתן באמצעות טיב החומר לפתוח פתח לשינוי דרסטי וקיצוני של הבית כפי שהיה בגמר הבניה. אולם, אם ישנה הצדקה עניינית לטיב חומר שונה ועלותו סבירה ביחס לעלות העבודות המבוצעות, אזי שגם בחירת טיב החומר תיכלל במסגרת "החזקה תקינה", ככל שהעבודה עצמה נדרשת בהתאם להוראות הדין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 456/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

במקרה דנן, עלות רכיב הצבע הפוליאוריטני הינה כ- 10% מעלות כלל עבודות השיפוץ. לא ניתן לומר בנסיבות אלה כי המדובר בתוספת בלתי סבירה.

מפרוטוקול אסיפת בעלי דירות מיום 30.03.09 (מוצג ת/6) עולה כי רוב מוחלט של בעלי הדירות הסכים ואישר את ביצוע העבודות כולל רכיב הצבע בציפוי "גלזורה גלס".

מעדותה של הגב' שפירא עולה כי כל בעלי הדירות גם שילמו את חלקם המלא בעבודות – "יש 30 בעלי דירות בבית כולם שילמו חוץ מחלק מהסכום של משפח' קיקיון" (עמוד 4 שורה 11). הטענה, שלא נסתרה, כי כל בעלי הדירות בבית גם שילמו את חלקם המלא בעבודות השיפוץ מהווה אישור חוזר של ביצוע העבודות.

טבעם של דברים הוא שבבית משותף ישנה דינמיקה של התנהלות בנוגע לרכוש המשותף. יש לרוב כאלו מבעלי הדירות אשר רוצים שיפוץ נרחב יותר ויש כאלו הרוצים שיפוץ נרחב פחות. יש גם כאלו המתנגדים לחלוטין לכל שיפוץ שהוא.

במקרה דנן הנתבעים עומדים לבדם בהתנגדותם לעבודות הצבע הפוליאוריטני, כאשר כל בעלי הדירות האחרים הסכימו, אישרו ושילמו עבור כל אחד ואחד מרכיבי השיפוץ. יש בכך להוות משקל משמעותי בהכרעה כאמור כי העבודות הנ"ל נדרשו להחזקתו התקינה של הבית וכי עלות התוספת בגין הצבע שנבחר כאמור היא, ממילא, סבירה.

וידוגש, טענות בדבר העדר חובת השתתפות בהוצאות אינן מתקבלות בקלות רבה בשל הפגיעה האינהרנטית בשוויון בין בעלי הדירות בבית (בין אלו המתנגדים לבין אלו ששילמו), ובפרט לאור הפסיקה מרחיבה, כאמור, את פרשנות המונח "החזקה תקינה".

אולם, מעבר לכל האמור, הרי שמהראיות שבפני עולה כי הנתבעים בעצמם הסכימו לביצוע השיפוץ כולל רכיב הצבע הפוליאוריטני.

אין מחלוקת כי הנתבעים נכחו באסיפה מיום 30.03.09 (מוצג ת/6). בסעיף 3 לפרוטוקול נרשם במפורש כי השיפוץ, כולל רכיב הצבע, אושר על ידי רוב גדול למעט שני דיירים שהתנגדו לרכיב הצבע ודייר נוסף שהתנה את הסכמתו בהסדרת "נושא רעידות האדמה".

על גבי הדף הנספח למוצג ת/6 נכתב "ישיבת ועד הבית מ- 30.3.09 בנושא שיפוץ הבנין נוכחים ומסכימים להצעה שהובאה על ידי הוועד לשיפוץ הבנין". למסמך זה צורפו חתימות בעלי הדירות בבית, לרבות חתימת הגב' ברגר, בעלת הזכויות ממנה "רכשו" הנתבעים את זכויותיהם בדירה לאחר פטירתה. לצד חתימתה של הגב' ברגר מופיעה הסתייגות – "בכפוף להסדרת נושא רעידות אדמה". אין כל הסתייגות במסמך זה, לא של הגב' ברגר ולא של מי מבעלי הדירות האחרים, לאיזה מרכיבי השיפוץ שהוצעו (כולל מרכיב סוג הצבע אליו התייחסו במפורש באסיפה).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 456/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

בעדותה של הגב' שפירא היא חוזרת ומאשרת את אשר נכתב בפרוטוקול – "הייתה הצבעה כוללת לכול נושא השיפוף. ש.ת. ההצבעה הייתה על השיפוף ולעשות אותו עם יגאל הלמן ועם החומר של גזורה גלס במחיר שהוא ביקש. ש.ת. לא זוכרת אם עלתה השאלה להצבעה אני זוכרת שהיה על זה דיון. ש.ת. שני אנשים אמרו שלא רוצים את הצבע של גזורה גלס. ש.ת. אנחנו הגונים והבאנו את ההצעה כמו שהיא ניתנת לנו עם כל הפרטים. ש.ת. אין לנו אף הסתייגות בחתימות לגבי הצבע. ש.ת. ההסתייגות היחידה שהייתה לך היא לעניין רעידת האדמה" (עמוד 6 שורות 15-8). ובהמשך היא מעידה "היות ולא כתובה אצלי הסתייגות אני מניחה שאישרת את הצבע של גזורה גלס. עבודה שהסתייגות הייתה רק לרעידת אדמה. ש.ת. החתימה היא על השיפוף" (עמוד 7 שורות 5-3).

עדותה זו של הגב' שפירא נותרה כעדות יחידה בפני והיא גם נתמכת בפרוטוקול הדיון אליו צורפו חתימות בעלי הדירות ללא הסתייגות כלשהי לגבי רכיבי השיפוף כאמור (מוצג ת/6).

הנתבעים, מסיבות השמורות עימם, בחרו שלא להעיד כל עד מטעמם בהליך שבפני ולהסתפק בחקירתה הנגדית של העדה מטעם התובעת. אפילו הנתבעים עצמם לא העידו בפני ומן הראוי היה כי ימסרו את גרסתם על מנת שאוכל להתרשם מעדותם.

ההלכה הידועה בהקשר זה היא כי בעל דין שנמנע מלהעיד או להביא עד רלבנטי לעדות, יפעל הדבר לרעתו. כך נפסק בע"א 548/78 שרון נ' לוי פד"י לה (1) 736 "...כלל נקוט בידי בתי המשפט מימים ימימה, שמעמידים בעל-דין בחזקתו, שלא ימנע מבית המשפט ראייה, שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת ראייה רלבנטית שהיא בהישג ידו, ואין לכך הסבר סביר, ניתן להסיק, שאילו הובאה הראייה, היתה פועלת נגדו. כלל זה מקובל ומושרש הן במשפטים אזרחיים והן במשפטים פליליים, וככל שהראייה יותר משמעותית, כן רשאי בית המשפט להסיק מאי-הצגתה מסקנות מכריעות יותר וקיצוניות יותר נגד מי שנמנע מהצגתה" (ועל הלכה זו רע"א 55/89 קופל (נהיגה עצמית) בע"מ נ' טלקאר בע"מ פ"ד מד (4) 595 וע"א 2273/90 לימה חברה ישראלית לתעשיות כימיות בע"מ נ' פרץ רוזנברג ואח' פ"ד מז (2) 606 וכן ע"א 9656/05 שוורץ נ' רמנוף (פורסם בנבו)).

הנתבעים בחרו גם כי בנם, שעולה מכתבי הטענות שבפני כי הוא זה אשר היה המוציא והמביא מטעמם בהקשר דנן, לא יעיד בפני. בהקשר שכזה קובעת ההלכה כי הדבר מעורר, מטבע הדברים, את החשד כי בעל הדין שנמנע מהבאת העד, חושש מעדותו וחשיפתו לחקירה שכנגד. בפרט אמורים הדברים כאשר בנם של הנתבעים נכח במועד ההוכחות ואף נקט חלק פעיל בו (ע"א 465/88 הבנק למימון ולסחר בע"מ נ' מתתיהו פ"ד מה (4) 651).

משלא עלה בידי הנתבעים לקעקע את עדותה של הגב' שפירא בנוגע להסכמתם לעבודות השיפוף, לרבות, רכיב הצבע (בפרט כאשר עדותה נתמכת בפרוטוקול אסיפת בעלי דירות) ומשלא הוצגה על ידם כל גרסה עובדתית אחרת, הרי שאין לי אלא לקבוע כי הנתבעים הסכימו כאמור לביצוע העבודות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 456/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

לסיום פרק זה אעיר כי בהעדר כל עדות מטעם הנתבעים כאמור, לא ניתן לקבל כל טענה כאילו התנאי שהציבו להסכמה לשיפוץ בהסדרת נושא רעידות האדמה, לא התקיים.

מעדותה של הגב' שפירא עולה כי הנציגות פעלה לבדיקת סוגיית החיזוק, ולגישתה, התנאי שהציבו הנתבעים גם התקיים (עמוד 6 שורה 23 עד עמוד 7 שורה 2).

זאת ועוד. אין מחלוקת כי הנתבעים שילמו סכום שאינו שנוי במחלוקת בגין עבודות השיפוץ, על רכיביו השונים. המחלוקת שבנוגע לסכום הינה ביחס לחישוב החלק היחסי ולעלות השיפוץ הכוללת, ולא בנוגע לרכיבי השיפוץ (למעט רכיב הצבע כאמור). בביצוע התשלום כאמור אישרו, גם הנתבעים, את העבודות. אישרור זה מהווה הודאה של הנתבעים בכך שהתנאי שהציבו להסכמתם קיים. ויודגש, אין כל הסבר מצד הנתבעים מדוע שילמו את חלקם בעבודות אם הסכמתם לעבודות היתה מותנית בתנאי שלא התקיים.

אעיר גם כי אינני סבור שהנתבעים יכולים היו לקשור את הסכמת לעבודות הצבע הפוליאוריטני עם הסדרת נושא רעידות האדמה. אין כל קשר בין השניים ועצם ההתניה עשויה להיחשב כהתנהגות בחוסר תום לב. אולם, כאמור, אינני נזקק להיכנס לבחינה זו מאחר והוכח בפני כי הנתבעים הסכימו לעבודות, ללא כל הסתייגות מצידם לרכיב הצבע.

עלות השיפוץ

הצדדים חלוקים בשאלה מהי עלות השיפוץ ממנה יש לגזור את חלקם של הנתבעים.

הנתבעים טוענים כי עלות השיפוץ הכוללת הינה בסך של 810,000 ₪, הוא הסכום שנגבה מבעלי הדירות בבית על פי הסכם ההלוואה עם חברת עזרה וביצרון (27,000 ₪ לכל דירה כפול 30 דירות בבית). הנתבעים טוענים כי עליהם לשאת בתשלום חלקם מתוך עלות העבודה הנ"ל.

התובעת טוענת כי עלות השיפוץ היתה בסך כולל של 896,829 ₪ כמפורט במוצג ת/3.

בעדותה של הגב' שפירא היא מסבירה כי עלות השיפוץ הורכבה מסך של 27,000 ₪ שנגבה מכל דירה (סך כולל של 810,000 ₪), סך של 2,000 ₪ נוספים שנגבו מראש מכל דירה (סך הכל 60,000 ₪) וסך נוסף של כ- 26,000 ₪ מתוך יתרות בכספי הנציגות (עמוד 4 שורות 20-2).

לצורך ההכרעה בתובענה דנן אין זה משנה מה היו עלויות השיפוץ בפועל.

ובמה דברים אמורים.

כל בעלי הדירות שילמו עבור השיפוץ על פי תקציב צפוי. מעצם טבעו של תקציב הוא אינו קובע סכום מדויק לשיפוץ אלא הערכה על בסיס נגבים מבעלי הדירות כספים למימון העבודות. ברי כי



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 456/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

בלי תשלום מראש, לא יוכלו בעלי הדירות להתקשר עם קבלן לביצוע העבודות, שכן, לנציגות הבית אין קו אשראי ממנו יכולה היא לממן את ביצוע העבודות ולקבל מבעלי הדירות בדיעבד, לאחר סיום העבודות, את החזר הכספים ששולמו על ידה בפועל. אם כל בעלי הדירות ישלמו רק בסופו של שיפוף את חלקם בהוצאות, לא ניתן יהיה כלל לתחזק בתים משותפים.

בסופו של שיפוף יכול להתברר כי הערכת התקציב היתה שגויה, בין אם כי העלויות בפועל היו גבוהות ובין אם נמוכות. אולם, על בעלי הדירות כולם לשלם על פי התקציב שנקבע ואושר. בגמר השיפוף, לאחר קבלת דו"ח סופי, יוכלו בעלי הדירות לקבל החלטה מתאימה לתוספת תשלום (אם התקציב היה נמוך) או מה יעשה עם עודף שנותר (אם התקציב היה גבוה).

כשם שהעובדה שעלויות שיפוף בפועל היו נמוכות מהתקציב איננה מצדיקה הימנעות מתשלום חלק יחסי על פי תקציב שאושר ונגבה מבעלי הדירות האחרים, לא מראש ולא בדיעבד, כך גם אין העובדה שעלויות השיפוף בפועל היו גבוהות מהתקציב להצדיק גביה נוספת מבעל דירה שלא שילם במועד, כאשר לא נעשית גביה כנ"ל גם מבעלי הדירות האחרים.

על כל בעלי הדירות לשלם את חלקם כדין בשיפוף על פי התקציב המאושר.

חלוקת התשלומים השוויונית כאמור (על פי חלק יחסי של כל דירה), בין אלו ששילמו במועד ובין אלו שדחו את תשלומיהם עד לגמר השיפוף ומתן פסק הדין בעניינם, משתלבת עם חובתם של הצדדים, בעלי דירות בבית משותף, לנהוג האחד כלפי השני בתום לב ובהגינות (ע"א 2896/90 טרזקי ואח' נ' דיין ואח' פ"ד מו (5) 454).

משכך, אינני נזקק כלל לבחינת הראיות בדבר עלות הוצאות השיפוף בפועל או נכונות הדו"ח הסופי שהוגש.

מעדותה של הגב' שפירא כאמור עולה כי כל בעלי הדירות שילמו עבור השיפוף סך של 27,000 ₪ ועוד סך של 2,000 ₪. קרי, תקציב השיפוף לפיו חויבו בעלי הדירות היה בסך של 870,000 ₪ (צירוף הסכומים הנ"ל כפול 30 דירות).

אין מחלוקת כי התובעים שילמו את חלקם (2,000 ₪) בסך הכולל של 60,000 ₪ שנגבה מבעלי הדירות. אין גם מחלוקת כי הנתבעים שילמו את חלקם ביתרות שבכספי הנציגות (לא הועלתה טענה, וממילא לא הוכחה, כי הנתבעים לא שילמו איזה מהתשלומים השוטפים לנציגות אשר יצרו את אותה יתרת זכות לאורך השנים).

משכך, ומשקבענו כי על הנתבעים לשאת גם בחלקם בעלות הצבע הפוליאוריטני, הרי שעליהם לשאת בחלקם בעלות יתרת העבודות בסך של 810,000 ₪ על פי התקציב.

תחשיב הנתבעים בנספח ח' לכתב ההגנה מפחית את הסך של 2,000 ₪ שאין מחלוקת ששולם, מחישוב יתרת חלקם בעלות השיפוף בסך של 810,000 ₪. תחשיב זה חוטא לאמת ולמעשה מפחית



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 456/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

פעמיים את אותו סך של 2,000 ₪ ששולם. כאמור, תקציב השיפוץ שנגבה מבעלי הדירות היה 870,000 ₪ (29,000 ₪ לדירה) שנגבה שתי פעימות (2,000 ₪ + 27,000 ₪). הנתבעים שילמו את הפעימה הראשונה במלואה ומשם קוזז סכום זה. לא ניתן לקזז את הסכום פעם נוספת מהגביה בפעימה השנייה.

בהתאם להוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין, על בעל דירה להשתתף בהוצאות לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף.

את גודל הדירות יש לגזור מנסח הרישום, בפרט כאשר המדובר בתובענה בפני מפקח על רישום מקרקעין, המחויב לפסוק בהתאם למצב הרישומי (רע"א 587/83 ועד הבית ברחוב תנועת המרי 2, קריית אונו ואח' נ' דן ירדני ואח' פד"י לח (4) 487).

אין מחלוקת כאמור כי שטח רצפת דירת הנתבעים הינו 102 מ"ר.

אין, למעשה, מחלוקת כי הבית, על אף שהינו רשום בפנקס הבתים המשותפים ביחד עם בתים נוספים, מתנהל בנפרד. כך מעידה הגב' שפירא בהקשר זה "המתחם כולל 4 בתים שכביכול נראו בניין אחד והייתה הלה מנותפת ומאז 40 שנה כל בניין מתנהל לבדו ועושה לבדו את ההחלטות המהותיות והשיפוצים שלו" (עמוד 7 שורות 12-13). עדותה זו לא נסתרה והיא, למעשה, אף נתמכת בכתב ההגנה של הנתבעים. לפיכך, ועל פי נסח הרישום, שטח כלל הרצפות של היחידות בבית (מבנה ד') הינו 3,170 מ"ר.

חלקם של הנתבעים, אם כן, בעלות העבודה צריך להיות 26,063 ₪.

אולם, באסיפת בעלי הדירות מיום 30.03.09 הוסכם על כי חלוקת התשלומים תבוצע באופן שוויוני בין בעלי הדירות, קרי, 27,000 ₪ לכל דירה. כאמור לעיל, הנתבעים הסכימו להצעת השיפוץ האמורה ולחלוקת התשלום שהוצעה באותה אסיפה.

וידוגש, לנתבעים אין כל טענה בנוגע לגביה השוויונית של הפעימה הראשונה לעבודות השיפוץ, דבר שאך מחזק את המסקנה בדבר הסכמתם לחלוקה האמורה גם בגביית הפעימה השנייה.

כמו כן, ההפרש שבין החישוב על פי גודל הדירות לבין החישוב השוויוני כאמור הינו הפרש זניח, בשיעור של כ- 3.5% בלבד מהעלות הכוללת. הפרש זה הינו בבחינת זוטרי דברים שאינו מצדיק עריכת חישוב מחדש של התשלום (בסך כולל של כ- 900,000 ₪) בין בעלי הדירות.

הדברים אמורים בפרט כאשר היתה הסכמה של בעלי הדירות, כולל הנתבעים כאמור, לחלוקה השוויונית האמורה ואף לא אחד מבעלי הדירות האחרים ביקש לשנות חלוקה זו. כך מעידה הגב' שפירא בהקשר זה "אין דיירים ששינו את חלוקת התשלום השוויוני לגבי השיפוץ" (עמוד 7 שורה 27).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 456/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

אין מחלוקת כי הנתבעים שילמו סך של 20,982 ₪, ומשכך, יתרת חלקם בעבודות השיפוץ הינו 6,018 ₪.

לנתבעים טענות כי התנהלות השיפוץ היתה ללא שקיפות. אולם, לא מצאתי ממש בטענות אלה. בעדותה מפרטת הגב' שפירא את ההליכים לביצוע השיפוץ (עמוד 3 שורות 14 עד 30). מן הראיות שהוצגו בפני עולה כי בעלי הדירות היו שותפים מלאים בהליכי השיפוץ ואישרוהו, בחתימתם (מוצגים ת/1 ו- ת/6). הוכח גם כי כל בעלי הדירות שילמו את חלקם בהוצאות השיפוץ, על כל מרכיביו, וגם הנתבעים שילמו חלק נכבד מחיובם. הנציגות פעלה לגיבוש הצעות מחיר והציגה אותם בפני בעלי הדירות (מוצג ת/2). הנציגות אף הכינה דו"ח שיפוץ סופי (מוצג ת/3). לא ניתן בנסיבות אלה לקבל את טענת הנתבעים, בפרט כאשר לא נמסרה כל עדות מטעמם ולא הוגשה, כל ראיה, על פי כללי הדין, לתמוך בטענותיהם.

כאמור לעיל, גם אין טענות הנתבעים כי עלות השיפוץ בפועל היתה נמוכה יותר כדי לסייע להם בהגנתם בהליך דנן.

נשוב ונדגיש כי חובת התשלום נגזרת, כאמור, מתקציב השיפוץ שאושר ולא מההוצאות בפועל. אם וככל שהנתבעים סבורים כי שולמו על ידם כספים ביתר בגין השיפוץ, יכולים הם, **לאחר התשלום**, לכנס אסיפת בעלי דירות כדין לקבלת החלטה בדבר או לתבוע את הנציגות להשבת כספיהם ולהוכיח טענותיהם על פי כללי הדין. אולם, כאמור, אין בכך להוות הצדק להבדיל בין חובם של הנתבעים לתשלום חלקם בהוצאות לבין חובם של כל יתר בעלי הדירות בבית. **כשם שכל בעלי הדירות שילמו על פי תחשיב העלויות הצפוי כאמור, כך גם על הנתבעים לשלם על פי תחשיב זה, במיוחד כאשר הנתבעים נתנו הסכמתם לשיפוץ, לתקציב ולחלוקת התשלום כאמור לעיל.**

כך גם אם בידי הנתבעים טענות כי לא כל בעלי היחידות בבית השתתפו בהוצאות השיפוץ על פי חלקם, יכולים הם להעלות הסוגיה בפני אסיפת בעלי הדירות או לנקוט בהליכים כנגד הנציגות. אך אין בכך להוות הצדק להימנעותם מתשלום מלוא חלקם (ר' רע"א 294/87 ד"ר ג. שלום נ. נציגות הבית המשותף רחוב בן יהודה 2 ירושלים (פורסם בנבו), ע"א (ת"א) 204/79 וייזר ואח' נ' נציגות הבית המשותף, פ"מ התשמ"ד א' 498 וכן בע"א (ת"א) 3454/04 אור הילה נכסים והשקעות בע"מ נגד בית ש.א.פ. אמד חב' לניהול בע"מ ואח' (טרם פורסם)).

סיכום

לאור האמור לעיל אני מקבל את התביעה ומחייב את הנתבעים לשלם לתובעת את הסך של 6,018 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה שכנגד, 27.10.10, ועד למועד התשלום בפועל.

סיכום ההלכה בנוגע לפסיקת הוצאות היא כי "באין נסיבות מיוחדות, המצדיקות לשלול מבעל-דין שזכה את הוצאותיו, יהא אותו בעל-דין זכאי לפסיקת הוצאות. אופן ניהול הדיון על-ידי בעלי הדין,



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 456/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

הוא אחד השיקולים שניתן להביא בחשבון בעת הטלת ההוצאות. העובדה בלבד, כי בעל-דין פעם בתום-לב, כטענתו, אין בה כדי לפטור אותו מהוצאות הנפסקות למי שמפסיד בדינו. בעל-דין שזכה בדין זכאי, כי שכרו לא ייצא בהפסדו וממילא זכאי הוא להוצאותיו" (א. גורן סוגיות בסדר דין אזרחי (מהדורה חמישית, תשנ"ט) בעמ' 533).

לפיכך, אני מחייב את הנתבעים לשלם לתובעת את הסך של 694 ₪ בגין החזר אגרת תביעה בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה שכנגד, 27.10.10, ועד למועד התשלום בפועל.

כמו כן אני מחייב את הנתבעים לשלם לתובעת, בגין החזר הוצאות עבור שכר טרחת עו"ד, סך של 2,500 ₪ בצרוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן פסק הדין עד למועד התשלום בפועל.

בנוסף ישלמו הנתבעים לחברת הנציגות – הגב' שפירא, דמי בטלה בסך של 400 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

בפסיקת ההוצאות התחשבתי בכך שהתקיימו בתיק 2 דיונים והוגשו סיכומים בכתב.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום, ה' אייר תשע"א, 09 מאי 2011, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב